צו הרחבה בענף רשתות שיווק מזון

לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957 [1], אני מצווה לאמור כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7019/2009) מיום יז' בתמוז תשס"ט (29.6.2009) שבין לשכת המסחר תל אביב לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המעו"ף, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים בענף.

תוספת

ההוראות המורחבות

מס' הסעיף בהסכם

2. **<u>הגדרות</u>**

בצו זה תינתן למונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

"**מעסיק**"– כל רשת שיווק מזון כהגדרתה להלן.

"**רשת שיווק מזון**" – **כל אחת מאלו:**

1. רשת המפעילה לפחות 2 חנויות לממכר מזון (כסניפים עצמאיים או כזכיינים) לרבות מוצרי צריכה אחרים כרשת ארצית או אזורית;
2. חנות לממכר מזון (כסניף עצמאי או כזכיין) לרבות מוצרי צריכה אחרים ששטח המכירה שלה עולה על 500 מ"ר.

"**חוק שכר מינימום**" - חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987.

"**עובד**" - כל עובד המועסק ע"י רשת שווק מזון באופן ישיר אלא אם נקבע שהצו אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף 3 לצו.

"**עובד בשכר**" – עובד על בסיס שעות או יום או בשכר קבלני.

"**עובד במשכורת**" – עובד על בסיס חודשי.

"**שכר**" / "**משכורת**" - השכר המשולם לעובד עבור שעות העבודה הרגילות כהגדרתן בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א-1951, ובהתאם לחלקיות המשרה במקום העבודה.

"**שכר פנסיוני**" - כהגדרת שכר המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים כמוגדר בחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963 ובתקנות פיצויי פיטורין (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד – 1964.

"**שנת עבודה**" – שנת עבודה נטו, לא כולל תקופות חל"ת, אם אושרו כאלה לעובד.

"**מנוחה שבועית**" – על פי חוק שעות עבודה ומנוחה.

"**עבודת לילה**" – עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 – 06:00.

"**קופת גמל**" - כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 2005

---

[1] ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

3. תחולה

1.1. צו זה יחול על כל העובדים המועסקים ברשתות לשיווק מזון, למעט עובדים המועסקים בחוזים אישיים ובכפוף לאמור להלן .

לעניין צו זה "**עובדים המועסקים בחוזים אישיים**" – עובדים בדרגת מנהל סניף ומעלה .

1.2. הוראות סעיף 6.12 לצו זה לעניין ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים לא יחולו על עובדים המבוטחים או שחייבים להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני בהתאם להסכמים קיבוציים מיוחדים החלים במקום העבודה, לרבות, הסכמים קיבוציים מיוחדים המאמצים הסכמים קיבוציים כלליים.

1.3. לצורך חישוב זכויות עובד התלויות בותק על פי צו זה, יחשב וותק העובד מתחילת העסקת העובד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ולא ממועד תחילת צו זה. האמור בס"ק זה לא יחול על עובדים שזכויותיהם כאמור מוסדרות בהסכמים קיבוציים החלים במקום העבודה.

5. הוראות כלליות

5.1. עובד יועסק בסוג עבודה, שעות עבודה, מקום עבודה והיקף עבודה בהתאם לצרכי המעסיק.

5.2. השכר ישולם לעובדים במועד הקבוע בחוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958.

5.3. המעסיק ינכה ממשכורתו של העובד את כל הניכויים המתחייבים על פי כל דין וצו זה, ויעבירם במועד לגורם שעבורו נוכו.

5.4. המעסיק ימציא לעובד מידי חודש ולא יאוחר מיום תשלום השכר, תלוש שכר שיכלול פירוט מלא של רכיבי השכר והניכויים.

5.5. שכר העובד יעודכן בשיעורי תוספת היוקר הקבועים ו/או שייקבעו מעת לעת בהסכם הקיבוצי הכללי שבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים החל מן המועד הקבוע ועל-פי תוספות שכר שישולמו לכלל העובדים במשק מכוח צווי הרחבה.

5.6. שכר עובד לא יפחת מהשכר הקבוע בחוק שכר מינימום, וכפי שיתעדכן מעת לעת.

5.7. העובד המתקבל לעבודה אצל המעסיק יהיה חייב לעבור עד לא יאוחר מתום 3 חודשים מתחילת עבודתו אצל המעסיק בדיקות רפואיות אצל רופא תעסוקתי המאשרות את העסקתו אצל המעסיק בתפקיד אליו מיועד, וזאת כתנאי להמשך העסקתו אצל המעסיק.

5.8. אסור לעובד לבקש או לקבל מתנה בכסף או בשווה כסף או בצורה אחרת, מכל לקוח, אדם או חברה הקשורים עמו בקשרי עבודה, אלא בהסכמת המעסיק.

5.9. על העובד להימנע מלהשתמש בציוד, רכוש וחומרים השייכים למקום העבודה לצרכיו הפרטיים ללא הסכמה מראש של המעסיק.

5.10. על העובד למלא את תפקידו לפי הוראות הממונים עליו בנאמנות, בכל יכולתו, במלוא כושר עבודתו ובאחריות מלאה.

5.11. על העובד לדייק לבוא לעבודה בשעה הקבועה, ולא להפסיקה לפני השעה המיועדת לכך. כמו כן אסור עליו להעדר ללא הסכמת הממונים עליו.

5.12. אסור לעובד לעשות מעשה בזדון שיכול לגרום נזק למעסיקו או למקום עבודתו, כגון: עיסוק אשר יכול להתחרות בעסק, גניבה, חבלה, קבלת שלמונים ו/או טובות הנאה מלקוחות וספקי המעסיק.

5.13. המעסיק רשאי להעביר עובד מתפקידו לתפקיד מתאים אחר בהתאם לצורך, לרבות, ניוד לסניף אחר, תוך התאמת תנאיו לתפקיד אליו הועבר, ומבלי לפגוע בשכרו.

5.14. המעסיק ינקוט בכל האמצעים הסבירים לשם קיום תנאי עבודה פיזיים נוחים ותנאי בטיחות לשמירה על בריאות העובד.

5.15. העובד חייב לשמור על סודות מקום העבודה, ואסור לו לגלותם, במישרין או בעקיפין.

5.16. לא יוציא עובד משטח העבודה מסמכים ו/או מוצרים השייכים למקום העבודה, אלא במסגרת תפקידו וברשות הממונים עליו.

6. <u>תנאי עבודה</u>

תנאי העבודה המפורטים בצו מתייחסים לעובדים המועסקים במשרה מלאה. עובדים המועסקים במשרה חלקית יהיו זכאים לתנאי העבודה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

6.1. <u>שעות עבודה</u>

6.1.1. יום עבודה יהיה כקבוע בחוק.

6.1.2. בערבי חג יום העבודה יהיה בן 6 שעות למעט בערב יום כיפור שיהיה בן 5 שעות.

6.1.3. בחול המועד יום העבודה יהיה כדלקמן:

6.1.3.1. סוכות: כקבוע בחוק, למעט יומיים בהם יום העבודה יהיה בן 7 שעות.

6.1.3.2. פסח: כקבוע בחוק, למעט יומיים בהם יום העבודה יהיה בן 6 שעות.

6.1.4. בחנוכה יום עבודה אחד יהיה בן 4 שעות ובפורים יום עבודה אחד יהיה בן 7 שעות.

6.1.5. שבוע העבודה בסניפי המעסיק יהיה בן 6 ימים.

6.1.6. שבוע עבודה לעובד הינו בן 43 שעות למשרה מלאה.

6.1.7. במקרה שצרכי העבודה מחייבים עבודה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, ובהתאם לאישור הממונה הישיר, יהיה העובד זכאי לגמול עבור עבודה בשעות נוספות או גמול מנוחה שבועית, על-פי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951.

<u>חופשת מחלה</u>

6.1.8. כל עובד יהיה זכאי לדמי מחלה על פי תקופת הצבירה כדלקמן:

6.1.8.1. בעבור שלוש השנים הראשונות לעבודת העובד – תקופה מצטברת של 1.5 יום לכל חודש עבודה מלא.

6.1.8.2. בעבור השנה הרביעית ואילך תקופה מצטברת של יומיים לכל חודש עבודה מלא.

6.1.9. תקופת הצבירה המקסימאלית לא תעלה על 480 ימים.

6.1.10. תשלום דמי המחלה עבור ימי המחלה יהיה בהתאם לחוק דמי מחלה תשל"ו – 1976, והתקנות שהותקנו מכוחו.

6.1.11. ימי מחלה צבורים אינם ניתנים לפדיון.

6.1.12. כל עובד הנעדר מהעבודה עקב מחלה ימסור למעסיק הודעה על כך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיומיים מתחילת המחלה.

6.1.13. לצורך קבלת דמי מחלה, על העובד להמציא למעסיק תעודה רפואית על מחלתו מקופת חולים או מרופא אחר המוסכם על המעסיק ועל העובד.

6.2. **<u>חופשה שנתית</u>**

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום עפ"י ויתקו בעבודה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה.

6.2.1. מספר ימי החופשה שהעובדים יהיו זכאים להם הוא כמפורט בטבלה להלן:

תקופת עבודה בשנים	בשבוע עבודה בן 6 ימים
בעד השנה הראשונה והשניה	12
בעד השנה השלישית	13
בעד השנה הרביעית והחמישית	14
בעד השנה השישית	16
בעד השנה השביעית	18
בעד השנה השמינית	20
בעד השנה התשיעית	22
בעד השנה העשירית	24
בעד השנה האחת עשרה ואילך	25

6.2.2. הימים שבטבלה לעיל נקובים בימי עבודה נטו.

6.2.3. במקרה שהעובד יחלה בזמן חופשתו, ימי המחלה לא יכללו במכסת החופשה, אלא דינם יהיה כדין מחלה, בהתאם לאמור בסעיף 6.2 לצו זה.

6.2.4. מועדי החופשה יקבעו בהתאם לקבוע בחוק.

6.2.5. צבירת חופשה – עובד יהיה זכאי לצבור חופשה שנתית על פי הוראות חוק חופשה שנתית. לא ניצל העובד את ימי החופשה שלו, ימי החופשה שצבר מעבר לצבירה המותרת על פי חוק, ימחקו.

6.3. **<u>חופשת חג</u>**

6.3.1. נוסף לחופשתם השנתית, יהיו העובדים חופשיים מעבודה בימי חג ובמועדים הבאים וישולם להם שכרם כאילו עבדו.

ראש השנה	2 ימים
יום כיפור	1 יום
סוכות ושמיני עצרת	2 ימים
פסח	2 ימים
שבועות	1 יום
יום העצמאות	1 יום

6.3.2. עובד שאינו יהודי זכאי להיעדר בתשלום בימי חגו או בימי החג היהודיים. אם בחר להיות בחופשה בתשלום בחגי דתו, לא יהיה זכאי לשכר בעבור היעדרותו בימי החג היהודים. החגים היהודים ייזקפו על חשבון חופשתו השנתית או ינוכו משכרו, בהתאם לבקשתו.

6.3.3. עובד שעבד בחגו יהיה זכאי לתוספת תשלום בשיעור של 60% משכרו הרגיל בגין כל שעת עבודה שיעבוד בחג, ובכפוף לחוק שעות עבודה ומנוחה.

6.3.4. מובהר בזאת כי התשלום עבור ימי החג לא ישולם לעובד בשכר אם החג חל בשבת.

6.3.5. נוסף לימי החג עובד יהיה זכאי ליום בחירה אחד, החל מהשנה הרביעית לעבודתו, מתוך המועדים הבאים: אחד במאי, תשעה באב.

6.3.6. החל מהשנה ה- 4 לעבודתו, עובד שיועסק בערבי חג, ימי חול המועד, חנוכה ופורים, בהם מונהג יום עבודה מקוצר כאמור בסעיפים 6.1.2 -6.1.4, יהיה זכאי לתשלום בגין יום עבודה מלא בהתאם למשרתו.

6.4. **<u>חופשה מיוחדת</u>**

6.4.1. עובד לאחר 3 חודשי עבודה זכאי להעדר מעבודתו בתשלום, בנוסף לימי החופשה הרגילים, ביום נישואיו, וביום ברית המילה של בנו (להלן: "**ימי שמחה**"), ובלבד שאלמלא ההיעדרות היה העובד מועסק באותו יום.

6.4.2. בקשה למתן חופשה בימי שמחה תומצא למעסיק זמן סביר לפני האירוע ובמידת האפשר לא פחות מיומיים לפני האירוע.

6.4.3. כל עובד השרוי באבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/ות, בן/ת הזוג או ילד), זכאי להעדר מעבודתו לפי דיני דתו. בימי ההיעדרות כאמור, יהיה זכאי העובד לתשלום שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בהם אך לא יותר מ- 7 ימים קלנדריים. ימים אלו יבואו בנוסף לימי החופשה הרגילים.

6.5. **<u>הוצאות נסיעה</u>**

המעסיק ישתתף בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה ובחזרה, וזאת בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים שייחתמו מפעם לפעם בין לשכת התיאום לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

6.6. **<u>דמי הבראה</u>**

6.6.1. עובד שהשלים שנת עבודה מלאה, יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה עבור השנה שחלפה, כמפורט להלן:

בעד השנים:	**ימי הבראה**
ראשונה שנייה	6 ימים
ושלישית רביעית	7 ימים
חמישית עד עשירית	8 ימים
שנה 11 עד שנה 15	9 ימים
שנה 16 עד שנה 20	11 ימים
שנה 21 עד שנה 24	12 ימים
שנה 25 ואילך	13 ימים

6.6.2. על תשלום דמי ההבראה יחולו הכללים והתנאים שבצו הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות בהבראה ונופש שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה כפי שיתעדכן מעת לעת.

6.7. **<u>שי לחג</u>**

פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח, ייתן המעסיק לעובדיו שי לחג.

6.8. **<u>תוספת ותק</u>**

החל מהשנה הרביעית עובד יהיה זכאי לתוספת ותק של 1% לשנה על שכרו ועד תקרה של 35 שנות ותק. תוספת הותק תחושב על בסיס המשכורת של העובד, בשיטת ריבית דריבית.

6.9. **<u>ביגוד</u>**

6.9.1. עובד החל מהשנה הרביעית לעבודתו, יקבל תשלום ביגוד, אחת לשנה, במועד התשלום כפי שיקבע המעסיק, בסכומים הבאים:

שנת עבודה	תשלום ביגוד
שנה רביעית	450 ש"ח
שנה חמישית	675 ש"ח
שנה שישית ואילך	900 ש"ח

6.9.2. זכאות לתשלום ביגוד הינה אך ורק לעובד שעובד בפועל במועד התשלום.

6.9.3. בגמר החשבון שיערך לעובד עם סיום עבודתו, לא יהיה זכאי העובד לתשלום ביגוד עבור חלק התקופה שלאחר מועד התשלום האחרון של תשלום ביגוד ועד למועד סיום עבודתו.

6.10. **<u>משכורת 13</u>**

6.10.1. החל מהשנה הרביעית לעבודתו יקבל כל עובד משכורת 13 בגובה משכורת אחת של העובד וזאת בשני שיעורים שווים אשר ישולמו בשני מועדים במהלך השנה.

6.10.2. זכאות למשכורת 13 הינה אך ורק לעובד שעובד בפועל במועד התשלום.

6.10.3. בגמר החשבון שיערך לעובד עם סיום עבודתו, לא יהיה זכאי העובד לחלק יחסי של משכורת 13 עבור חלק התקופה שלאחר מועד התשלום האחרון של משכורת 13 ועד למועד סיום עבודתו.

6.11. **<u>ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים</u>**

6.11.1. כל עובד לאחר תום ששה חודשי עבודה, ומאותה עת ואילך, יבוטח בביטוח פנסיוני, הכולל כיסוי למקרה מוות ונכות, בקופת גמל שקיבלה אישור משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן –"**ביטוח פנסיוני**")

6.11.2. למרות האמור בסעיף 6.12.1 לעיל, עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע הפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו.

6.11.3. הפרשות המעסיק והעובד לביטוח הפנסיוני תחושבנה על בסיס השכר הפנסיוני של העובד והן תהיינה בשיעורים כדלקמן:

6.11.4. המעסיק יפריש לביטוח הפנסיוני מידי חודש בחודשו 12% מהשכר הפנסיוני של העובד לצורך ביטוחו (6% ע"ח תגמולים, 6% ע"ח פיצויים).

6.11.5. במקביל, ינכה המעסיק 5.5% מהשכר הפנסיוני של העובד עבור תגמולים, על חשבון העובד, ויעבירם לקופת הגמל לצורך ביטוחו.

6.11.6. הפרשות המעסיק לפיצויים לפי סעיף זה, יבואו במקום 72% מפיצויי פיטורים לעובד או לשאריו על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג – 1963, וזאת בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד.

6.11.7. הסתיימה עבודתו של העובד בנסיבות המזכות אותו על פי דין בפיצויי פיטורים, יהיה זכאי לקבל מהמעסיק, מעבר לשחרור מלוא הכספים שנצברו לזכותו בקופת הגמל, השלמת פיצויי פיטורים בשיעור של 28% משכרו הפנסיוני האחרון והכל בהתאם להוראות החוק.

6.11.8. שחרור הכספים מקופת הגמל והשלמת פיצויי הפיטורים כאמור, ימצו את חובת המעסיק לתשלום פיצויי פיטורים.

6.11.9. סיים עובד עבודתו ונשללה ממנו בפסק דין זכותו לפיצויי פיטורים על פי סעיפים 16 ו – 17 לחוק פיצויי פיטורים, לא יהיה זכאי לשחרור כספי הפיצויים שהופקדו ונצברו עבורו בקופת הגמל והמעסיק יהיה זכאי לקבל חזרה את כספי הפיצויים שנשללו מהעובד, כאמור.

6.11.10. התפטר עובד מעבודתו, יהיה זכאי לשחרור כספי הפיצויים שנצברו עבורו בקופת הגמל (בכפוף לאמור בסעיף 6.12.9 לעיל) ולא יהיה זכאי בשום מקרה להשלמת 28% מפיצויי פיטורים.

6.12. **<u>קרן השתלמות</u>**

6.12.1. המעסיק יפריש עבור עובד הפרשות לקרן השתלמות בכפוף לאמור להלן.

6.12.2. לאחר שישלים עובד שלוש שנות עבודה מלאות, יפריש המעסיק לזכותו של העובד מידי חודש לקרן השתלמות וינכה ממשכורתו של העובד עבור הקרן את השיעורים הבאים:

חודשי עבודה	שיעורי הפרשות	
	חלק עובד	חלק מעסיק
37 – 48	2.5%	2.5%
49 – 60	2.5%	5.5%
61 ואילך	2.5%	7.5%

6.12.3. כל עובד המסיים את עבודתו יהיה זכאי לשחרור כל הכספים שנצברו לזכותו בקרן השתלמות.

בנימין בן אליעזר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

התש"ע
(2010

צו הרחבה בענף רשתות שיווק מזון

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957[1], אני מצווה לאמור כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7019/2009) מיום ז' בתמוז התשס"ט (29 ביוני 2009) שבין לשכת המסחר תל אביב לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המעו"ף, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים בענף.

תוספת

ההוראות המורחבות

מס' הסעיף בהסכם

2. הגדרות

בצו זה תינתן למונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה לצדם, אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת:

"מעסיק" – כל רשת שיווק מזון כהגדרתה להלן;

"רשת שיווק מזון" – כל אחת מאלה:

1. רשת המפעילה לפחות 2 חנויות לממכר מזון (כסניפים עצמאיים או כזכיינים) לרבות מוצרי צריכה אחרים כרשת ארצית או אזורית;
2. חנות לממכר מזון (כסניף עצמאי או כזכיין) לרבות מוצרי צריכה אחרים ששטח המכירה שלה עולה על 500 מ"ר;

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987;

"עובד" – כל עובד המועסק על ידי רשת שיווק מזון באופן ישיר אלא אם כן נקבע שהצו אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף 3 לצו;

"עובד בשכר" – עובד על בסיס שעות או יום או בשכר קבלני;

"עובד במשכורת" – עובד על בסיס חודשי;

"שכר", "משכורת" – השכר המשולם לעובד בעבור שעות העבודה הרגילות כהגדרתן בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951, ובהתאם לחלקיות המשרה במקום העבודה;

"שכר פנסיוני" – כהגדרת שכר המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים כמוגדר בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963, ובתקנות פיצויי פיטורין (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד–1964;

"שנת עבודה" – שנת עבודה נטו, לא כולל תקופות חל"ת, אם אושרו כאלה לעובד;

"מנוחה שבועית" – על פי חוק שעות עבודה ומנוחה;

"עבודת לילה" – עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 – 6:00;

"קופת גמל" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005.

3. תחולה

3.1 צו זה יחול על כל העובדים המועסקים ברשתות לשיווק מזון, למעט עובדים המועסקים בחוזים אישיים ובכפוף לאמור להלן; לעניין צו זה, "עובדים המועסקים בחוזים אישיים" – עובדים בדרגת מנהל סניף ומעלה.

3.2 הוראות סעיף 6.12 לצו זה לעניין ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים לא יחולו על עובדים המבוטחים או שחייבים להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני בהתאם להסכמים קיבוציים מיוחדים החלים במקום העבודה, לרבות, הסכמים קיבוציים מיוחדים המאמצים הסכמים קיבוציים כלליים.

3.3 לצורך חישוב זכויות עובד התלויות בוותק על פי צו זה, ייחשב ותק העובד מתחילת העסקת העובד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ולא ממועד תחילת צו זה; האמור בסעיף קטן זה לא יחול על עובדים שזכויותיהם כאמור מוסדרות בהסכמים קיבוציים החלים במקום העבודה.

5. הוראות כלליות

5.1 עובד יועסק בסוג עבודה, שעות עבודה, מקום עבודה והיקף עבודה בהתאם לצורכי המעסיק.

5.2 השכר ישולם לעובדים במועד הקבוע בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958.

5.3 המעסיק ינכה ממשכורתו של העובד את כל הניכויים המתחייבים על פי כל דין וצו זה, ויעבירם במועד לגורם שבעבורו נוכו.

5.4 המעסיק ימציא לעובד מדי חודש, ולא יאוחר מיום תשלום השכר, תלוש שכר שיכלול פירוט מלא של רכיבי השכר והניכויים.

5.5 שכר העובד יעודכן בשיעורי תוספת היוקר הקבועים ו/או שייקבעו מעת לעת בהסכם הקיבוצי הכללי שבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים החל במועד הקבוע ועל פי תוספות שכר שישולמו לכלל העובדים במשק מכוח צווי הרחבה.

---

[1] ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

nevo.co.il

5.6 שכר עובד לא יפחת מהשכר הקבוע בחוק שכר מינימום, וכפי שיתעדכן מעת לעת.

5.7 העובד המתקבל לעבודה אצל המעסיק יהיה חייב לעבור עד לא יאוחר מתום שלושה חודשים מתחילת עבודתו אצל המעסיק בדיקות רפואיות אצל רופא תעסוקתי המאשרות את העסקתו אצל המעסיק בתפקיד שאליו הוא מיועד, וזאת כתנאי להמשך העסקתו אצל המעסיק.

5.8 אסור לעובד לבקש או לקבל מתנה בכסף או בשווה כסף או בצורה אחרת, מכל לקוח, אדם או חברה הקשורים עמו בקשרי עבודה, אלא בהסכמת המעסיק.

5.9 על העובד להימנע מלהשתמש בציוד, רכוש וחומרים השייכים למקום העבודה לצרכיו הפרטיים בלא הסכמה מראש של המעסיק.

5.10 על העובד למלא את תפקידו לפי הוראות הממונים עליו בנאמנות, בכל יכולתו, במלוא כושר עבודתו ובאחריות מלאה.

5.11 על העובד לדייק לבוא לעבודה בשעה הקבועה, ולא להפסיקה לפני השעה המיועדת לכך, כמו כן אסור עליו להיעדר בלא הסכמת הממונים עליו.

5.12 אסור לעובד לעשות מעשה בזדון שיכול לגרום נזק למעסיקו או למקום עבודתו, כגון עיסוק אשר יכול להתחרות בעסק, גניבה, חבלה, קבלת שלמונים ו/או טובות הנאה מלקוחות וספקי המעסיק.

5.13 המעסיק רשאי להעביר עובד מתפקידו לתפקיד מתאים אחר בהתאם לצורך, לרבות, ניוד לסניף אחר, תוך התאמת תנאיו לתפקיד שאליו הועבר, ובלי לפגוע בשכרו.

5.14 המעסיק ינקוט את כל האמצעים הסבירים לשם קיום תנאי עבודה פיזיים נוחים ותנאי בטיחות לשמירה על בריאות העובד.

5.15 העובד חייב לשמור על סודות מקום העבודה, ואסור לו לגלותם, במישרין או בעקיפין.

5.16 לא יוציא עובד משטח העבודה מסמכים ו/או מוצרים השייכים למקום העבודה, אלא במסגרת תפקידו וברשות הממונים עליו.

6. תנאי עבודה

תנאי העבודה המפורטים בצו מתייחסים לעובדים המועסקים במשרה מלאה. עובדים המועסקים במשרה חלקית יהיו זכאים לתנאי העבודה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

6.1 שעות עבודה

6.1.1 יום עבודה יהיה כקבוע בחוק.

6.1.2 בערבי חג יום העבודה יהיה בן 6 שעות למעט בערב יום כיפור שיהיה בן 5 שעות.

6.1.3 בחול המועד יום העבודה יהיה כדלקמן:

6.1.3.1 סוכות – כקבוע בחוק, למעט יומיים שבהם יום העבודה יהיה בן 7 שעות.

6.1.3.2 פסח – כקבוע בחוק, למעט יומיים שבהם יום העבודה יהיה בן 6 שעות.

6.1.4 בחנוכה יום עבודה אחד יהיה בן 4 שעות ובפורים יום עבודה אחד יהיה בן 7 שעות.

6.1.5 שבוע העבודה בסניפי המעסיק יהיה בן 6 ימים.

6.1.6 שבוע עבודה לעובד יהיה בן 43 שעות למשרה מלאה.

6.1.7 במקרה שצורכי העבודה מחייבים עבודה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, ובהתאם לאישור הממונה הישיר, יהיה העובד זכאי לגמול בעבור עבודה בשעות נוספות או גמול מנוחה שבועית, על פי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951.

6.2 חופשת מחלה

6.2.1 כל עובד יהיה זכאי לדמי מחלה על פי תקופת הצבירה כדלקמן:

6.2.1.1 בעבור שלוש השנים הראשונות לעבודת העובד – תקופה מצטברת של 1.5 יום לכל חודש עבודה מלא.

6.2.1.2 בעבור השנה הרביעית ואילך תקופה מצטברת של יומיים לכל חודש עבודה מלא.

6.2.2 תקופת הצבירה המקסימלית לא תעלה על 480 ימים.

6.2.3 תשלום דמי המחלה בעבור ימי המחלה יהיה בהתאם לחוק דמי מחלה, התשל"ו–1976, והתקנות שהותקנו מכוחו.

6.2.4 ימי מחלה צבורים אינם ניתנים לפדיון.

6.2.5 כל עובד הנעדר מהעבודה עקב מחלה ימסור למעסיק הודעה על כך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיומיים מתחילת המחלה.

6.2.6 לצורך קבלת דמי מחלה, על העובד להמציא למעסיק תעודה רפואית על מחלתו מקופת חולים או מרופא אחר המוסכם על המעסיק ועל העובד.

nevo.co.il

6.3 **חופשה שנתית**

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום על פי ויתקו בעבודה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה.

6.3.1 מספר ימי החופשה שהעובדים יהיו זכאים להם הוא כמפורט בטבלה להלן:

תקופת עבודה בשנים	בשבוע עבודה בן 6 ימים
בעד השנה הראשונה והשניה	12
בעד השנה השלישית	13
בעד השנה הרביעית והחמישית	14
בעד השנה השישית	16
בעד השנה השביעית	18
בעד השנה השמינית	20
בעד השנה התשיעית	22
בעד השנה העשירית	24
בעד השנה האחת עשרה ואילך	25

6.3.2 הימים שבטבלה לעיל נקובים בימי עבודה נטו.

6.3.3 במקרה שהעובד יחלה בזמן חופשתו, ימי המחלה לא ייכללו במכסת החופשה, אלא דינם יהיה כדין מחלה, בהתאם לאמור בסעיף 6.2 לצו זה.

6.3.4 מועדי החופשה ייקבעו בהתאם לקבוע בחוק.

6.3.5 צבירת חופשה – עובד יהיה זכאי לצבור חופשה שנתית על פי הוראות חוק חופשה שנתית. לא ניצל העובד את ימי החופשה שלו, ימי החופשה שצבר מעבר לצבירה המותרת על פי חוק יימחקו.

6.4 **חופשת חג**

6.4.1 נוסף על חופשתם השנתית, יהיו העובדים חופשיים מעבודה בימי חג ובמועדים האלה וישולם להם שכרם כאילו עבדו:

ראש השנה – 2 ימים

יום כיפור – 1 יום

סוכות ושמיני עצרת – 2 ימים

פסח – 2 ימים

שבועות – 1 יום

יום העצמאות – 1 יום

6.4.2 עובד שאינו יהודי זכאי להיעדר בתשלום בימי חגו או בימי החג היהודיים; אם בחר להיות בחופשה בתשלום בחגי דתו, לא יהיה זכאי לשכר בעבור היעדרותו בימי החג היהודים. החגים היהודים ייזקפו על חשבון חופשתו השנתית או ינוכו משכרו, בהתאם לבקשתו.

6.4.3 עובד שעבד בחגו יהיה זכאי לתוספת תשלום בשיעור של 60% משכרו הרגיל בגין כל שעת עבודה שיעבוד בחג, ובכפוף לחוק שעות עבודה ומנוחה.

6.4.4 מובהר בזאת כי התשלום בעבור ימי החג לא ישולם לעובד בשכר אם החג חל בשבת.

6.4.5 נוסף על ימי החג עובד יהיה זכאי ליום בחירה אחד, החל מהשנה הרביעית לעבודתו, מתוך המועדים האלה: אחד במאי, תשעה באב.

6.4.6 החל מהשנה הרביעית לעבודתו, עובד שיועסק בערבי חג, ימי חול המועד, חנוכה ופורים, שבהם מונהג יום עבודה מקוצר כאמור בסעיפים 6.1.2 –6.1.4, יהיה זכאי לתשלום בגין יום עבודה מלא בהתאם למשרתו.

6.5 **חופשה מיוחדת**

6.5.1 עובד לאחר שלושה חודשי עבודה זכאי להיעדר מעבודתו בתשלום, נוסף על ימי החופשה הרגילים, ביום נישואיו, וביום ברית המילה של בנו (להלן – ימי שמחה), ובלבד שאלמלא ההיעדרות היה העובד מועסק באותו יום.

6.5.2 בקשה למתן חופשה בימי שמחה תומצא למעסיק זמן סביר לפני האירוע ובמידת האפשר לא פחות מיומיים לפני האירוע.

6.5.3 כל עובד השרוי באבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/ות, בן/ת הזוג או ילד), זכאי להיעדר מעבודתו לפי דיני דתו. בימי ההיעדרות כאמור, יהיה זכאי העובד לתשלום שכרו בעבור ימי העבודה שנעדר בהם אך לא יותר מ־7 ימים קלנדריים; ימים אלה יבואו נוסף על ימי החופשה הרגילים.

nevo.co.il

6.6 הוצאות נסיעה

המעסיק ישתתף בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה ובחזרה, וזאת בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים שייחתמו מפעם לפעם בין לשכת התיאום לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

6.7 דמי הבראה

6.7.1 עובד שהשלים שנת עבודה מלאה, יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה בעבור השנה שחלפה, כמפורט להלן:

בעד השנים	ימי הבראה
ראשונה ושניה	6
שלישית ורביעית	7
חמישית עד עשירית	8
שנה 11 עד שנה 15	9
שנה 16 עד שנה 20	11
שנה 12 עד שנה 24	12
שנה 25 ואילך	13

6.7.2 על תשלום דמי ההבראה יחולו הכללים והתנאים שבצו הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות בהבראה ונופש שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה כפי שיתעדכן מעת לעת.

6.8 שי לחג

פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח, ייתן המעסיק לעובדיו שי לחג.

6.9 תוספת ותק

החל מהשנה הרביעית עובד יהיה זכאי לתוספת ותק של 1% לשנה על שכרו ועד תקרה של 35 שנות ותק. תוספת הוותק תחושב על בסיס המשכורת של העובד, בשיטת ריבית דריבית.

6.10 ביגוד

6.10.1 עובד החל בשנה הרביעית לעבודתו, יקבל תשלום ביגוד, אחת לשנה, במועד התשלום כפי שיקבע המעסיק, בסכומים האלה:

שנת עבודה	תשלום ביגוד בשקלים חדשים
שנה רביעית	450
שנה חמישית	675
שנה שישית ואילך	900

6.10.2 זכאות לתשלום ביגוד היא אך ורק לעובד שעובד בפועל במועד התשלום.

6.10.3 בגמר החשבון שייערך לעובד עם סיום עבודתו, לא יהיה זכאי העובד לתשלום ביגוד בעבור חלק התקופה שלאחר מועד התשלום האחרון של תשלום ביגוד ועד למועד סיום עבודתו.

6.11. משכורת 13

6.11.1 החל מהשנה הרביעית לעבודתו יקבל כל עובד משכורת 13 בגובה משכורת אחת של העובד וזאת בשני שיעורים שווים אשר ישולמו בשני מועדים במהלך השנה.

6.11.2 זכאות למשכורת 13 היא אך ורק לעובד שעובד בפועל במועד התשלום.

6.11.3 בגמר החשבון שייערך לעובד עם סיום עבודתו, לא יהיה זכאי העובד לחלק יחסי של משכורת 13 בעבור חלק התקופה שלאחר מועד התשלום האחרון של משכורת 13 ועד למועד סיום עבודתו.

6.12. ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים

6.12.1 כל עובד לאחר תום שישה חודשי עבודה, ומאותה עת ואילך, יבוטח בביטוח פנסיוני, הכולל כיסוי למקרה מוות ונכות, בקופת גמל שקיבלה את אישור משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן – ביטוח פנסיוני).

6.12.2 למרות האמור בסעיף 6.12.1 לעיל, עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע הפרשות החל ביום הראשון לעבודתו.

6.12.3 הפרשות המעסיק והעובד לביטוח הפנסיוני יחושבו על בסיס השכר הפנסיוני של העובד והן יהיו בשיעורים כדלקמן:

6.12.4 המעסיק יפריש לביטוח הפנסיוני מדי חודש בחודשו 12% מהשכר הפנסיוני של העובד לצורך ביטוחו (6% על חשבון תגמולים, 6% על חשבון פיצויים).

nevo.co.il

6.12.5 במקביל, ינכה המעסיק 5.5% מהשכר הפנסיוני של העובד בעבור תגמולים, על חשבון העובד, ויעבירם לקופת הגמל לצורך ביטוחו.

6.12.6 הפרשות המעסיק לפיצויים לפי סעיף זה, יבואו במקום 72% מפיצויי פיטורים לעובד או לשאריו על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963, וזאת בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים שבגינם נעשתה ההפרשה בלבד.

6.12.7 הסתיימה עבודתו של העובד בנסיבות המזכות אותו על פי דין בפיצויי פיטורים, יהיה זכאי לקבל מהמעסיק, מעבר לשחרור מלוא הכספים שנצברו לזכותו בקופת הגמל, השלמת פיצויי פיטורים בשיעור של 28% משכרו הפנסיוני האחרון והכל בהתאם להוראות החוק.

6.12.8 שחרור הכספים מקופת הגמל והשלמת פיצויי הפיטורים כאמור, ימצו את חובת המעסיק לתשלום פיצויי פיטורים.

6.12.9 סיים עובד את עבודתו ונשללה ממנו בפסק דין זכותו לפיצויי פיטורים על פי סעיפים 16 ו־17 לחוק פיצויי פיטורים, לא יהיה זכאי לשחרור כספי הפיצויים שהופקדו ונצברו בעבורו בקופת הגמל והמעסיק יהיה זכאי לקבל חזרה את כספי הפיצויים שנשללו מהעובד, כאמור.

6.12.10 התפטר עובד מעבודתו, יהיה זכאי לשחרור כספי הפיצויים שנצברו בעבורו בקופת הגמל (בכפוף לאמור בסעיף 6.12.9 לעיל) ולא יהיה זכאי בשום מקרה להשלמת 28% מפיצויי הפיטורים.

6.13 **קרן השתלמות**

6.13.1 המעסיק יפריש בעבור עובד הפרשות לקרן השתלמות בכפוף לאמור להלן.

6.13.2 לאחר שישלים עובד שלוש שנות עבודה מלאות, יפריש המעסיק לזכותו של העובד מדי חודש לקרן השתלמות וינכה ממשכורתו של העובד בעבור הקרן את השיעורים האלה:

שיעורי הפרשות

חודשי עבודה	חלק עובד	חלק מעסיק
37 – 48	2.5%	2.5%
49 – 60	2.5%	5.5%
61 ואילך	2.5%	7.5%

6.13.3 כל עובד המסיים את עבודתו יהיה זכאי לשחרור כל הכספים שנצברו לזכותו בקרן השתלמות.

י"ח בשבט התש"ע (2 בפברואר 2010)
(חמ 107–3)

בנימין בן אליעזר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני ראשי רשויות מקומיות

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975

בהתאם לסעיף 28(א), לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975[1] (להלן – החוק), נמסרת בזה הודעה, כי בישיבות מליאת המועצה של כל אחת מהרשויות המקומיות ששמותיהן מפורטות להלן בטור א', שהתקיימו בתאריכים המפורטים לצדן בטור ב', לאחר הבחירות לרשויות המקומיות שנערכו ביום י"ג בחשוון התשס"ט (11 בנובמבר 2008), נבחרו האנשים ששמותיהם נקובים לצדם בטור ג' לסגנים ממלאי מקום ראש הרשות המקומית לפי סעיף 14 לחוק, והאנשים ששמותיהם נקובים לצדם בטור ד' נבחרו לסגני ראש הרשות המקומית לפי סעיף 15 לחוק:

טור א' שם הרשות המקומית	טור ב' תאריך הישיבה	טור ג' סגן ממלא מקום ראש הרשות המקומית	טור ד' סגן ראש הרשות המקומית
בנימינה גבעת–עדה	ט' באייר התשס"ט (3 במאי 2009)		בנימין עבו
קרית עקרון	י' בתמוז התשס"ט (2 ביולי 2009)	אשר עוקבי	דוד בצלאל אברהם בנא

י"ז בטבת התש"ע (3 בינואר 2010)

(חמ 743–3)

גבריאל מימון
המנהל הכללי של משרד הפנים

[1] ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

nevo.co.il